

1501215-15.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501215-15.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501215-15.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011178/2022 - 01º D.P. SE, 22416025 - 01º D.P. SE, 2011178 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVALDO FAHL

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

EDVALDO FAHL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, na tarde de 12 de janeiro de 2022, por volta das 12h15min, na Rua Junqueira Freire nº 100, Liberdade, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, foi surpreendido vendendo e trazendo consigo, para o tráfico de drogas, 39 pedras de cocaína na forma de crack e outras 6 porções de maconha contendo tetrahydrocannabinol, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (V. RDO nº AB9141-1/2022 a fls. 49/51, Auto de Exibição e Apreensão a fls.11 e Laudo de Constatação a fls. 20/23).

Consta da denúncia que, segundo restou apurado, o denunciado comercializava as porções de drogas acima descritas, que ele trazia na mochila que carregava, para sua pronta disponibilidade.

É da inicial que, na ocasião dos fatos, EDVALDO foi flagrado por Policiais Civis em típica atividade de tráfico, entregando drogas para terceiros e recebendo dinheiro, o que motivou sua abordagem.

Narra a denúncia que em revista pessoal, os Policiais localizaram em suas mãos 2 pedras de crack e R\$ 10,00 em dinheiro. Dentro da mochila que ele trazia, foram encontradas mais 37 pedras de crack e 6 porções de maconha, além de R\$ 125,00 reais em espécie e um aparelho celular. Questionado, EDVALDO confessou informalmente que as drogas lhe pertenciam e as estava traficando há 3 dias.

Extraí-se da exordial que as drogas foram apreendidas e o denunciado foi conduzido ao Distrito Policial.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado permaneceu em silêncio (fl. 13).

É da inicial que as drogas foram submetidas ao exame pericial, sendo o resultado positivo para tetrahydrocannabinol e cocaína na forma de crack (V. Laudo de Constatação a fls. 20/23).

Por fim, é da denúncia que a Folha de Antecedentes Criminais (V. fls. 57/61) e a Certidão Criminal (V. fls. 53/56) já foram juntadas aos autos, constatando-se que o denunciado é multirreincidente.

Por decisão exarada no dia 13 de janeiro de 2022, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 65/68).

Em decisão de 03 de fevereiro de 2022, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 23 de março de 2022, às 17h (fls. 95/96).

O réu foi citado (fl. 119).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 123).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 03 de março de 2022 (fl. 124).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado, que se encontra detido cautelarmente há mais de 02 (dois) meses; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, verifica-se que a ação penal é procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11), Laudo de Constatação (fls. 20/23), cuja conclusão foi resultado positivo para as substâncias cocaína (resultado do Item 1) e tetrahydrocannabinol (resultado do Item 2), Fotografia das drogas, dinheiro e objeto apreendidos (fl. 26), Boletim de Ocorrência (fls. 49/51), Laudo Químico-Toxicológico definitivo, bem como pela prova oral colhida.

Extraí-se do laudo de exame químico-toxicológico acostado as fls. 127/129 que foi detectada a presença das substâncias: a) cocaína no item 1, total de 8,8 gramas e

b) tetrahidrocannabinol no item 2, total de 12,5 gramas.

A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Eliedes Lombardi, policial civil, narrou, em síntese, que o réu está um pouco diferente, porque geralmente eles estão sob efeito de droga. Estavam diligenciando no local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes efetuaram breve campana. Visualizaram o indiciado que entregava algo para pessoas. Ao efetuar a abordagem o réu se encontrava com as mãos fechadas e quando pediu que ele abrisse as mãos, tinha duas pedras de crack e R\$ 10,00. O réu tinha uma mochila nas costas e no interior da mochila tinha mais 37 pedras de crack, 6 “parangas” de maconha” e R\$ 125,00 em dinheiro e um aparelho celular. O réu afirmou que estava trabalhando no tráfico há três dias para quitar uma dívida de drogas que ele tinha com uma pessoa.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Fernando Scarpante Martins, policial civil, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que lembra do réu presente em audiência, apesar dele estar um pouquinho diferente do dia da abordagem. Aparentemente o réu está mais “encorpado”, no dia ele estava em situação aparente de rua. Estavam fazendo diligências pelo local ponto conhecido de tráfico de entorpecentes. Pararam com viatura descaracterizada e fizeram breve campana. Viram pessoas se aproximando réu. Fizeram abordagem e o réu tinha 2 pedras de crack e R\$ 10,00 na mão. Na mochila tinha 37 pedras de crack, 6 porções de maconha, R\$ 125,00 e um celular. O réu confessou que estava traficando para pagar uma dívida.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Infere-se do interrogatório do réu, em síntese, que está com 28 anos de idade. Estava morando sozinho. Estudou até segundo grau completo. Estava trabalhando free lance, como cozinheiro de uma lanchonete, sem registro. Já foi condenado uma vez por assalto. Estava em regime aberto desde mês cinco de 2021. Sobre a agressão só sabia de um boletim de ocorrência. Lembra da condenação por um furto. Teve a sentença por roubo. Confirma o que os policiais disseram. Estava mesmo com dívida de droga e a única oportunidade que teve foi a chance de vender droga para acabar com a dívida que tinha.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: “(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: “A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Além disso, a finalidade de narcotraficância do réu EDVALDO foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas (crack e maconha); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas, incompatível com a condição de mero usuário (8,8g de crack e 12,5g de maconha); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas (invólucros plásticos),

prontas para comercialização; d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade. Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe. Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, segundo certidão acostada aos autos as fls. 112/115 o Réu ostenta: a) condenação anterior como incurso no art. 129, § 9º e art. 150, § 1º, ambos do CP, perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Foro Regional de Santana, com trânsito em julgado para a Defesa aos 19/10/2015; b) condenação por crime de furto, em processo da 4ª Vara Criminal do Foro Central Criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 07/03/2018; c) condenação anterior por crime de roubo majorado, em processo da 17ª Vara criminal, com trânsito em julgado para a Defesa aos 28/01/2019. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 112/115), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase, insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o acusado é reincidente, conforme mencionado, ostentando condenações por furto e roubo majorado.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Logo, torno a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em definitivo.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas (equiparado a hediondo), anotando-se que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o réu EDVALDO FAHL, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é equiparado a hediondo, não se olvidando o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e criminalidade. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº. 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 135,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado. Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA